Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0801137-11.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: José Mendes Ferreira
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por José Mendes Ferreira em face de Município de Ivinhema e Estado de Mato Grosso do Sul, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de Fibromialgia, razão pela qual necessita de tratamento com os medicamentos Clopidogrel 75mg, Janumet 50/850mg e Rosuvastatina 10mg.

Disse ainda que solicitou administrativamente aos requeridos a realização do procedimento. Contudo, até a propositura da presente demanda, o atendimento não lhe foi prestado.

Assim, pugnou pela procedência do pedido, com o fito de compelir a parte requerida à fornecer o tratamento necessário, porquanto não possui recursos suficientes para obtê-lo.

Anexou documentos às fls. 11/27.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.

Sobreveio parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS, desfavorável ao pedido (fls. 29/38).

Tutela antecipada indeferida às fls. 44/47.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem os medicamentos (fls. 65/69).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 86/92, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido pela rede pública que deve ser priorizado, o que inocorreu. Fundamentou também que o medicamento pleiteado não pode ser fornecido com base no nome comercial. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou as contestações às fls. 112/118.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.

Era o necessário relatar.

Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de medicamentos para tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.

<u>Municípios.</u> Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema repetitivo 106), estabeleceu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação dos seguintes requisitos:

"a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA".

A patologia que acomete a parte requerente encontra-se comprovada nos autos no questionário de fls. 14/16.

A parte requerente qualifica-se como aposentado e é assistida pela Defensoria Pública, circunstâncias que, atreladas ao elevado custo do medicamento, demonstram a incapacidade financeira

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.

de arcar com a terapia necessária.

Nada obstante, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a imprescindibilidade da terapêutica almejada.

Isso porque, o referido questionário médico encartado é parcialmente ilegível e, na parte legível, é genérico quanto à utilização dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o período, se foram ineficazes ou trouxeram algum efeito colateral.

O laudo médico de fls. 13, por sua vez, sugere a não substituição dos medicamentos por genéricos, em razão do risco de nova obstrução das coronárias.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico, por outro lado, apresentou medicamentos alternativos para a enfermidade que acomete a parte requerente, dos quais não há relato de nenhum que tenha sido ministrado. Logo, não deve prevalecer a justificativa apresentada para a não utilização da terapêutica fornecida pelo SUS.

Saliento ainda que a mera declaração de impossibilidade de aplicação do tratamento disponibilizado pelo sistema público, por si só, é insuficiente para atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. É necessário que a parte requerente comprove que submeteu-se à terapia oferecida e não obteve resultado.

Assim, não comprovada a imprescindibilidade do tratamento, na esteira do entendimento proferido pelo Superior

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Tribunal de Justiça, a improcedência da presente é medida de rigor.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 65/69) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 20/08/2019 às 11:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801137-11.2018.8.12.0012 e código UJIJBpGH.